人數平均發給；無法分別先後者，亦同。 前項檢舉之先後順序，以主管機關收件時間為準。		
第六條　檢舉案件有下列情形之一者，不核發獎金： 一、主管機關依第三條第三項規定不予受理。 二、檢舉人提供虛偽不實之檢舉資料。 三、主管機關所屬人員因執行職務發現違反廢清法之案件，由其本人、配偶、前配偶、三親等內之血親或姻親所為之檢舉。 四、主管機關或其他機關已知悉或查證中	第八條　主管機關或執行機關受理檢舉之案件，於民眾檢舉前，已查知違規行為人及違規事實者，不適用本辦法之獎勵規定。	一、變更條次。 二、修正檢舉案件不核發獎金之情形，說明如下： （一）增列第一項第一款至第三款、第五款及第六款規定，排除未依法檢舉、檢舉不實、利用職務、查無具體違法事實、檢舉事證與違法事實不符或重複領獎者得獲取獎金之情形。 （二）修正現行第八條文字並移列為修正後第一項第四款。 （三）主管機關委託行使廢清法公權力之民間團體或個人，可能於權限行使時發現違反廢清法之案件，考量檢舉獎金

。 五、依檢舉人提供之檢舉資料查無具體違反廢清法事實，或所查獲之違反廢清法事實與檢舉內容不符。 六、同一案件檢舉人已依其他法令規定領有獎金。 受主管機關委託行使廢清法公權力之個人、法人或團體，於委託範圍內視為前項第三款或第四款規定之主管機關。		亦不宜發給該本人或與其具特定關係者，爰增列第二項。
第七條　主管機關為辦理獎金核發事宜，得成立獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件審查小組審核之。	第十一條　環保局得成立獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件審查小組，審核民眾檢舉之獎金案件。	變更條次及酌修文字。
第八條　主管機關核發檢舉獎金，每季辦理一次，並逐案列冊，載明案由、罰鍰金額及	第九條　環保局核發檢舉獎金，每季辦理一次，並逐案列冊，載明案由、罰鍰金額、獎	一、變更條次並酌作文字修正為第一項。 二、增列第二項及第三項分別明定

獎金數額。 罰鍰以分期付款方式繳納者，得以每期實收罰鍰金額與獎金核發比率，按期核發。 獎金預算經費不足情形，主管機關得調整獎金核發之次數及期程，並通知檢舉人。	金數額以供查核。	罰鍰如以分期付款方式繳納或獎金預算經費如有不足時，主管機關發給獎金之方式。
第九條　主管機關應依前條規定獎金核發期程，通知檢舉人請領獎金。 檢舉人請領獎金，應填具請領書並檢附下列文件，向主管機關為之： 一、檢舉人之身分證明文件；檢舉人為法人或團體者，其登記、設立許可或備案證明及代表人身分證明等文件。 二、領據及匯款帳戶資		一、本條新增。 二、增列檢舉人請領獎金方式之規定。

料。 三、其他主管機關指定文件。 主管機關應於扣除法定扣繳稅款及匯款手續費用後，將獎金匯入檢舉人指定帳戶。		
第十條　主管機關及其他機關對於檢舉人之姓名、年齡、相貌、身分資料、住址、文書、圖畫、消息與其他足資辨別檢舉人之資訊，應確實保密，不得洩漏。但經檢舉人同意公開者，不在此限。 檢舉人之檢舉書、筆錄及其他資料，應以密件保存，並禁止第三人閱覽或抄錄。 主管機關於必要時得依職權或檢舉人申請，請求警察機關保護檢舉人之安全。	第六條　檢舉人應具名並留下住址、聯絡電話及身分證字號；匿名或未敘明真實姓名、住址及身分證字號者，不發給獎金。 環保局對於檢舉人之姓名、身分及其他可資辨認檢舉人身分之相關資料，應確實保密，不得洩漏。但經檢舉人同意公開者，不在此限。	一、現行第六條第二項變更條次並酌修文字為第一項。 二、增列第二項規定應以密件保存之資料，以加強對於檢舉人之相關資料之保密。 三、為避免檢舉人身因檢舉而遭受危害，爰增列第三項主管機關請求警察機關保護檢舉人安全之規定。
（刪除）	第十條　檢舉人應自領取獎金通	一、本條刪除。

	知到達之翌日起三個月內向執行機關領取，逾期視同放棄，不再發給。	二、為避免現行第十條規定之獎金領取期限牴觸行政程序法第一百三十一條第一項規定人民之公法上請求權時效，爰予以刪除。
第十一條　依第四條規定發給獎金之案件，其裁處罰鍰之處分經撤銷，如非因舉發不實所致者，主管機關已發給之獎金不予追回。		一、本條新增。 二、主管機關受理檢舉所為之裁處如經撤銷，非出於檢舉人舉發不實者，衡其主觀非基於故意為不實舉發，爰明定主管機關不向檢舉人追回已發給之獎金。
第十二條　依本辦法發給之檢舉獎金，由主管機關編列預算支應。	第七條　環保局應就每年實收罰鍰收入總金額提撥百分之三十，依規定納入預算作為檢舉人獎金。	一、變更條次。 二、考量現行發給檢舉獎金之經費來源未必以提撥每年實收罰鍰收入總額之一定比例為必要，爰刪除提撥比例並修正為主管機關編列預算支應。
第十三條　本辦法所需書表格式，由主管機關另定之。		一、本條新增。 二、增列本條規定授權主管機關另定本辦法所需書表格式。
第十四條　本辦法自發布日施行	第十二條　本辦法自發布日施行。	變更條次。

附表（修正後）

項次	違反規定	處罰規定	罰鍰金額	核發獎金比例
一	違反廢清法第二十八條第七項（公民營廢棄物清除處理機構於清理事業廢棄物時，以一般廢棄物或一般事業廢棄物之清除處理設施清除、處理有害事業廢棄物）	第五十三條第一款	六萬元以上，一千萬元以下	百分之三十（每件不超過五萬元）
二	違反廢清法第三十六條第一項及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第十三條第一項（清除事業廢棄物之運送工具於清除過程時，發生廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等情形）	第五十三條第二款	六萬元以上，一千萬元以下	百分之三十（每件不超過五萬元）
三	違反廢清法第二十七條第一款（在指定清除地區內隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之十
四	違反廢清法第二十七條第二款（在指定清除地區內污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
五	違反廢清法第二十七條第九款（在指定清除地區內飼養禽、畜有礙附近環境衛生）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
六	違反廢清法第二十七條第十款（在指定清除地區內張貼或噴漆廣告污染定著物）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
七	非屬一至六項表列違反廢清法規定	違反規定之對應處罰規定	依各該處罰規定之罰鍰金額	百分之十（每件不超過五萬元）
備註:幣別新臺幣				

修正說明：

一、修正「本法」為「廢清法」，並依違反規定修正文字及罰鍰金額。(修正附表

項次一至七）

二、增列核發獎金額度每件不超過五萬元之限制。（修正附表項次七）

附表（修正前）

項次	違反規定	處罰規定	罰鍰金額	核發獎金比例
一	違反本法第二十八條第七項（公民營廢棄物清除處理機構於清理事業廢棄物時，以一般廢棄物或一般事業廢棄物之清除處理設施清除、處理有害事業廢棄物）	第五十三條第一款	六萬元以上，三十萬元以下	百分之三十（每件不超過五萬元）
二	違反本法第三十六條第一項暨違反事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第十三條第一項（清除機構於清除事業廢棄物過程時，發生廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等情形）	第五十三條第二款	六萬元以上，三十萬元以下	百分之三十（每件不超過五萬元）
三	違反本法第二十七條第一款（在指定清除地區內隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之十
四	違反本法第二十七條第二款（在指定清除地區內污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
五	違反本法第二十七條第九款（在指定清除地區內飼養禽、畜有礙附近環境衛生）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
六	違反本法第二十七條第十款（在指定清除地區內張貼或噴漆廣告污染定著物之行為）	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
七	非屬一至六項表列違反規定	違反規定之對應處罰規定	依各該處罰規定之罰鍰金額	百分之十
備註:幣別新臺幣				

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照3

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：鄭曉芸
電話：06-2991111#1804
傳真：06-2950557
電子信箱：personyun63@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年6月2日
發文字號：府民人字第1120689083號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(25549_0689083A00_ATTCH1.pdf、25549_0689083A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送本市麻豆區公所編制表（含修正總說明及修正對照表）1份，請查照。

說明：

訂

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、本市麻豆區公所編制表業經本府112年5月29日府法規字第1120678842A號令修正發布，並自112年1月16日生效。

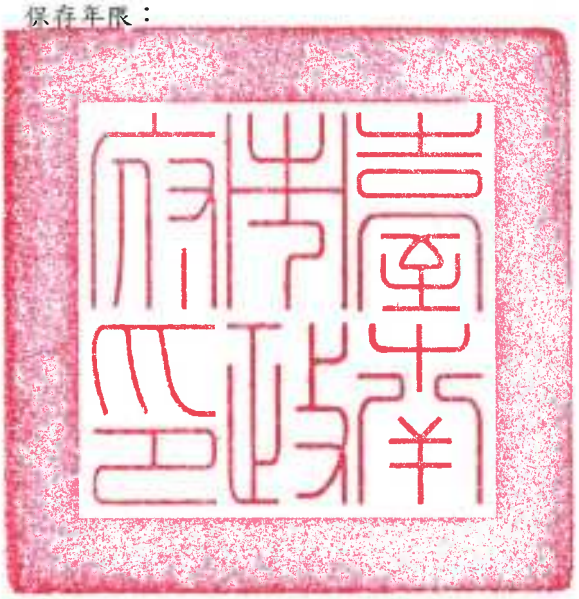
線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府人事處(含附件)、臺南市政府民政局(含附件) 電子公文交換章 2023/06/05 10:40:02

法規委員會　112/06/05
1120003919

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國112年5月29日
發文字號：府法規字第1120678842A號
附件：

修正「臺南市麻豆區公所編制表」，並自中華民國一百十二年一月十六日生效。

附修正「臺南市麻豆區公所編制表」

市長黃偉哲